

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1178/2530

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท ชัน ชัน เทรดิง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.รษฎากร มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา

พ.ร.บ.ศุลกากรและประมวลรัษฎากร บัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มของค่าอากรที่นำมาชำระจนถึงวันที่นำเงินมาชำระ และของเงินภาษีที่ต้องชำระแต่มีให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามลำดับ ซึ่งเป็นทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงจะนำป.พ.พ.มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ไม่ได้.(ที่มา-เนติฯ)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,266,476.20 บาทพร้อมทั้งเงินเพิ่ม 1,436,795.28 บาท รวมเป็นเงิน 2,703,271.48 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'คงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงประการเดียวว่า โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่จำเลยชำระขาดนับแต่วันฟ้องจนกว่า

จะชำระเสร็จ ได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าทั้งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 และประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มของค่าอากรที่นำมาชำระจนถึงวันที่ นำเงินมาชำระ และของเงินภาษีที่ต้องชำระแต่มีให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระ หนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้วจึงจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ไม่ได้ ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าการที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ไม่ใช่เป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีก็มีอัตราน้อยกว่าเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน จึงนับว่าเป็นผลดีแก่ จำเลยอยู่แล้วศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อมีกฎหมายเฉพาะให้จำเลยต้องเสียเงินเพิ่มเมื่อ ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะดังได้กล่าวแล้ว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มี สิทธิจะเรียกให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในหนี้เงินตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักทั่วไปดังโจทก์อุทธรณ์กรณีเช่นนี้เป็นเรื่อง โจทก์ไม่มีสิทธิจะเรียกให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ไม่ใช่เป็น เรื่องโจทก์ใช้สิทธิเรียกให้จำเลยชำระเงินเพิ่มแล้ว จึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยต่อไปอีกได้ ดังที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็น พ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้เป็นพับ คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่ชำระเกิน 922.50 บาทให้โจทก์ทั้งสอง.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ